

הכנסת העשרים וחמש

יוזם: חבר הכנסת משה טור פז

פ/25/145

הצעת חוק העברת היחידות הארציות של משרדי הממשלה לירושלים, התשפ"ג–2022

1. הגדרות
בחוק זה –
"יחידה ארצית של משרד ממשלתי" – לרבות יחידת סמך של משרד;
"השר" – שר האוצר.
2. מטרה
חוק זה מטרתו לחזק את מעמדה של ירושלים כבירת ישראל ולהשלים את מעברן של היחידות הארציות של משרדי הממשלה לירושלים.
3. העברת משרדי הממשלה לירושלים
היחידות הארציות של משרדי הממשלה ישלימו את מעברן לירושלים עד לשנת 2026 (להלן – שנת היעד).
4. תקופת המעבר ותשלום לעיריית ירושלים
מדי שנה, החל ביום ח' בטבת התשפ"ג (1 בינואר 2023), תחויב כל יחידה ארצית של משרד ממשלתי שלא השלימה את מעברה לירושלים בתשלום לעיריית ירושלים, בסכום זהה לסכום הארנונה השנתית שהייתה משולמת לעיריית ירושלים בחודש ינואר בשנה שקדמה לה אילו הייתה היחידה בשטחה של ירושלים.
5. פטור ממעבר
(א) השר רשאי לפטור יחידה ארצית של משרד ממשלתי מחובת המעבר לירושלים בהתאם לתנאים שיקבע בתקנות.
(ב) אין במתן פטור מחובת מעבר בהתאם להוראות סעיף קטן (א) כדי לפטור את היחידה הפטורה ממעבר מתשלום לעיריית ירושלים לאחר יום ח' בטבת התשפ"ג (1 בינואר 2023) לפי סעיף 4.
6. חוזה שכירות חדש
לא יאושר חוזה שכירות חדש של יחידה ארצית של משרד ממשלתי ולא יחודש חוזה שכירות קיים מחוץ לירושלים אשר כולל שכירות לתקופה שלאחר שנת היעד, למעט במקרים שבהם ניתן ליחידה פטור מחובת המעבר לירושלים בהתאם לתנאים שיפורטו לפי סעיף 5.
7. ביצוע ותקנות
השר, בהסכמת השר לענייני ירושלים ומורשת, רשאי להתקין תקנות לביצוע הוראות חוק זה.

דברי הסבר

מטרת הצעת החוק זו היא עיגון החלטת ממשלה 1661 בחקיקה ראשית במטרה לחזק את מעמדה של ירושלים כבירת ישראל על ידי מעבר של משרדי ממשלה כולל יחידות הסמך של המשרדים אל הבירה וזאת לאור הוראות חוק-יסוד: ירושלים בירת ישראל.

לפי המוצע, היחידות הארציות של משרדי הממשלה ישלימו את מעברן לירושלים עד לשנת 2026 (להלן – שנת היעד); מדי שנה, תחויב כל יחידה ארצית של משרד ממשלתי שלא השלימה את מעברה לירושלים בתשלום לעיריית ירושלים בסכום זהה לסכום הארנונה שהייתה משולמת לעיריית ירושלים בחודש ינואר בשנה שקדמה לה, לו הייתה היחידה בשטחה של ירושלים.

הצעת חוק זו גובשה לאחר שנים רבות בהם מנסים גורמים שונים להעביר משרדי ממשלה לעיר הבירה ללא הצלחה. לכן, ישנו צורך בסנקציה כלכלית שתסייע בחיזוק מעמדה של ירושלים כבירת ישראל. סנקציה זו תייצר סדר עדיפות חיצוני, ומכוחה ייקנס משרד ממשלתי שלא עבר לעיר ירושלים כפי שקבעה ממשלת ישראל.

מוצע לקבוע כי השר הממונה על ביצוע חוק זה, מוסמך להתקין תקנות לביצוע הוראות חוק זה בהסכמת השר לענייני ירושלים ומורשת, וכן לתת פטור ליחידות ארציות של משרדי ממשלה מחובת המעבר לירושלים, והכל בהתאם לתנאים שיפורטו בתקנות.

עוד מוצע לקבוע כי לא יאושר חוזה שכירות חדש ולא יחודש חוזה שכירות קיים מחוץ לירושלים אשר כולל שכירות לתקופה שלאחר שנת היעד, למעט במקרים בהם ניתן ליחידה פטור מחובת המעבר לירושלים בהתאם לתנאים שיפורטו בתקנות.

כמו כן, מתן פטור מחובת מעבר בהתאם לסעיף קטן 5(א) אינו פוטר את היחידות מתשלום לעיריית ירושלים מכוח הוראות סעיף 4 לחוק.

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת משה טור פז (2475/24/פ). הצעת החוק זהה לפ/2475/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ח בכסלו התשפ"ג (12.12.2022)